

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2022년 관광산업본부 종합감사

제 목 : 용역대금 지급 미흡

관계부서 : △△팀

내 용

1. 업무 개요

△△팀은 내외국인 관광객들에게 다양한 국내여행 정보를 제공하기 위해 전화 및 실시간 문자 채팅을 통한 ⅢⅢⅢⅢ를 위탁 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)에 따르면 계약은 계약금액을 계약 시 확정하는지 사후 정산하는지에 따라 확정계약 혹은 사후원가검토조건부계약으로 나눌 수 있다. 확정계약은 계약 체결 전에 예정가격을 미리 결정하고 그 범위 내에서 계약금액을 확정하여 계약을 체결하는 통상적인 계약방법이다. 확정계약이 체결되면 발주기관은 실제 지출된 비용에 관계없이 미리 확정된 금액을 지급하여야 한다.

반면, 사후원가검토조건부계약은 예정가격을 구성하는 일부 비목별 금액을 사전에 결정할 수 없는 경우 계약 이행이 완료된 후 해당 비목의 원가를 검토하여 정산하는 계약 방식이다. 발주기관은 계약 이행이 완료된 후에는

계약상대자로부터 사후 정산에 필요한 증빙자료를 제출받아 미리 설정한 사후 원가검토 기준 등에 따라 정산하여 대금을 지급하여야 한다.¹⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

△△팀은 (주)○○○(이하 “계약상대자”라 한다)과 2019년 ○○○○○ 위탁운영 계약을 체결²⁾하고 이를 관리·감독하였고, 이후 2020년 상반기 코로나19가 확산됨에 따라 한국어로만 운영되는 ○○○ ○○○에 외국어 통역 서비스를 지원하고자 ○○○로 들어오는 외국인 문의를 ○○○과 연결시켰다. 또한, ○○○○○부에서 발송하는 재난문자 건수 폭증으로 외국인 문의가 증가함에 따라 △△팀은 ○○○에 인력을 추가로 투입하고, 확진자 발생 시 업무가 전면 중단되는 것을 방지하기 위하여 사무실을 물리적으로 2개로 분리하여 운영하기로 계약상대자와 합의하고, 과업 추가에 따른 추가 계약금액은 실비 정산에 의해 지급하는 조건으로 변경계약³⁾을 체결하였다.

그리고 2020. 5. 1. SLA⁴⁾ 평가 결과에 따라 ○○○○○ 위탁운영을 위한 2차 년도 계약⁵⁾을 체결하였고, 총 계약금액 2,281,222천 원 중 기존 ○○○ 위탁 운영비용 1,878,822천 원은 확정금액으로, 코로나19 상황 대처를 위한 추가비용 402,400천 원은 최대치를 산정한 금액으로 실제 지출된 비용을 기준으로 감액 지급한다는 특약사항을 계약서에 명시하였다.

1) 감사원 「공공계약 실무가이드」(2019.3월) 계약의 종류(pp.52~59) 내용 발췌

2) 계약기간: 2019. 5. 1. ~ 2020. 4. 30., 계약금액: 1,878,822,000원/부가세포함

3) 계약체결일: 2020. 4. 27., 변경계약금액: 1,935,592,000-/부가세 포함

4) Service Level Agreement(서비스 수준 협약)

5) 1차 년도 용역 평가결과 전체 7개 평가 항목 모두 기대서비스 수준(ESL, Expected Service Level)을 초과 달성하여 2차 계약체결 진행

따라서 상기의 계약은 모두 확정계약이 아닌 사후원가검토조건부계약에 해당되며 코로나19 상황 대처를 위한 추가비용이 포함된 기성대가를 지급하기 위해서는 실비 정산에 필요한 증빙자료를 계약상대자로부터 제출받아 사전에 정한 정산 기준에 따라 처리하여야 하나, △△팀은 실비 정산에 대한 별다른 증빙 확인 없이 계약상대자가 제출한 실적보고서만 확인한 후 [표]와 같이 기성금(준공금)을 지급하였음이 확인되었다.

[표] △△△△ 위탁운영 용역 기성금 지급 내역(2020년5월~2021년 5월)

(단위: 원)

연 번	지출일 ^{주)}	구 분	지출 총액	정액 지급	실비 지급
1	2020.5.6.	잔금	352,583,000	313,137,000	39,446,000
2	2020.7.3.	중도금 1차	176,918,500	156,568,500	20,350,000
3	2020.8.6.	중도금 2차	176,918,500	156,568,500	20,350,000
4	2020.9.7.	중도금 3차	176,918,500	156,568,500	20,350,000
5	2020.10.6.	중도금 4차	182,055,500	156,568,500	25,487,000
6	2020.11.5.	중도금 5차	179,789,500	156,568,500	23,221,000
7	2020.12.2.	중도금 6차	176,918,500	156,568,500	20,350,000
8	2020.12.22.	중도금 7차	178,139,500	156,568,500	21,571,000
9	2020.12.24.	중도금 8차	180,240,500	156,568,500	23,672,000
10	2021.3.16.	중도금 9차	183,551,500	156,568,500	26,983,000
11	2021.4.7.	중도금 10차	270,233,834	243,250,733	26,983,101
12	2021.5.7.	중도금 11차	270,233,834	243,250,733	26,983,101
13	2021.5.31.	잔금	266,922,832	243,250,733	23,672,099

주: 지출결의서 기안일자

자료: △△△△ 위탁운영 용역 기성대가 지급 자료 재구성

관계부서 의견 및 검토결과

△△팀은 감사결과를 수용하면서 추후에는 객관적으로 입증되는 증빙서류를 제출받는 등 실비 정산 업무에 만전을 기하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 사후원가검토조건부계약의 실비 정산 업무를 철저히 하지 못한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)